



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01: 0021290/2017 (Conc. 1417) LTV-CQ-JH-NVL
DICTAMEN N° 71
BUENOS AIRES, 23 MAR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0021290/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "MADALENA AUSTRAL S.A. Y PAN AMERICAN ENERGY, SUCURSAL ARGENTINA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1417)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 17 de enero de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la transferencia, por parte de MADALENA AUSTRAL S.A. (en adelante "MADALENA"), de su porcentaje de participación en la Unión Transitoria de Empresas para la exploración y explotación de hidrocarburos del área "Coirón Amargo Sur-Este", ubicada en la Cuenca Neuquina. El cesionario de los derechos emergentes de dicha participación es la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "PAE").
2. Los participantes en el contrato referenciado eran —al cierre de la transacción— la firma MADALENA, titular del noventa por ciento (90%) de los derechos y, a su vez, el operador del área; y GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN S.A., con el diez por ciento (10%) restante.
3. Producto del «Acuerdo de Cesión de Derechos» —celebrado por las partes en fecha 7 de diciembre de 2016—, la firma PAE adquiere de MADALENA el cincuenta y cinco por ciento del contrato de unión transitoria que regula la exploración y eventual explotación del bloque «Coirón Amargo Sur-Este».
4. Conforme se desprende de la descripción efectuada, la UTE Coirón Amargo Sur-Este ha quedado conformada de la siguiente manera: el porcentaje de participación de PAE se ubica, en virtud de la operación notificada, en un cincuenta y cinco por ciento (55%), mientras que el de MADALENA ahora asciende al treinta y cinco por ciento (35%), mientras que GAS Y



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

PETROLEO DE NEUQUEN S.A. mantiene su porcentaje inalterado, y por ende resulta titular del diez por ciento (10%) restante.

5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 10 de enero de 2017, conforme surge del documento acompañado a fs. 263/265.
6. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte compradora

7. PAE es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, en los Estados Unidos de América. La compañía es la casa matriz de un grupo empresarial dedicado principalmente a la exploración, producción y transporte de petróleo crudo y gas natural en las múltiples cuencas hidrocarburíferas que posee la República Argentina. Sus accionistas son la firma BRITISH PETROLEUM PLC — titular indirecta del 60% de las acciones emitidas por PAE—, y BRIDAS CORPORATION, compañía que detenta directa e indirectamente una participación accionaria que representa 40% restante del capital social de PAE
8. PAN AMERICAN SUR S.A. es una filial de PAE, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la exploración y petróleo y gas natural.
9. PAN AMERICAN FUEGUINA S.A. (en adelante "PAE FUEGUINA") es una filial de PAE, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La actividad de PAE FUEGUINA se concentra en la participación de proyecto vinculados al mercado energético.
10. BARRANCA SUR MINERA S.A. es una filial de PAE, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La actividad de la firma se focaliza en la exploración minera de carbón.
11. MANPETROL S.A. es una filial de PAE, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma focaliza su actividad en la prestación de servicios de apoyo para la exploración y extracción de petróleo y gas.
12. FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A. es una filial de PAE, constituida y existente de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma focaliza su actividad en la prestación de servicios de apoyo para la exploración y extracción de petróleo y gas.

13. PARQUE EÓLICO DEL SUR. S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La compañía ha sido constituida para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica. PAE es la titular —a través de múltiples sociedades— del 55% de las acciones emitidas por esta compañía.
14. TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Esta compañía se encarga de almacenar y embarcar hidrocarburos en las terminales marítimas de Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz) y Caleta Córdova (Provincia de Chubut). PAE es la titular —a través de múltiples sociedades— del 31,71% de las acciones emitidas por esta compañía.
15. CENTRAL DOCK SUD S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La actividad de esta firma se focaliza en generación térmica de energía eléctrica y su posterior comercialización. PAE es la titular —a través de múltiples sociedades— del 19,5% de las acciones emitidas por esta compañía.
16. OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Esta firma es la titular de los derechos de explotación de los oleoductos troncales de acceso a Allen —en el área del Comahue— y del oleoducto Allen-Puerto Rosales. PAE es la titular —a través de múltiples sociedades— del 11,9% de las acciones emitidas por esta compañía.
17. GASODUCTOS CRUZ DEL SUR S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay. Esta firma realiza el transporte de gas natural desde Punta Lara, en la República Argentina, hasta la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. PAE es la titular del 30% de las acciones emitidas por esta compañía.
18. DINAREL S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay. Esta firma posee una participación en GAS LINK S.A., firma que a su vez detenta la propiedad y explotación de un sistema de transporte de gas natural que conecta el sistema de transporte de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. con el gasoducto «Cruz del Sur». PAE es la titular del 40% de las acciones emitidas por DINAREL



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

S.A.

19. BRIDAS CORPORATION (en adelante "BRIDAS"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los territorios británicos de ultramar. El activo de BRIDAS se encuentra compuesto, primordialmente, por significativas participaciones accionarias en PAE y AXION ENERGY ARGENTINA S.A. Por otro lado, los únicos accionistas de BRIDAS son, en partes iguales, BRIDAS ENERGY HOLDINGS LTD. — sociedad *holding* perteneciente a la familia BULGHERONI—, y CNOOC INTERNATIONAL LIMITED —un vehículo de inversión controlado por CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION; esta última es una firma petrolífera de propiedad estatal perteneciente a la República Popular China.
20. AXION ENERGY ARGENTINA S.A. (en adelante "AXION") es una filial de BRIDAS, cuya actividad principal se focaliza en la refinación de combustible y su posterior comercialización.

I.2.2. Por la parte vendedora

21. MADALENA es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la producción y comercialización de petróleo crudo y gas natural. MADALENA AUSTRAL S.A. es una de las filiales locales de la compañía canadiense MADALENA ENERGY INC.

I.2.3. El Objeto

22. El objeto de la transacción lo constituye una porción del porcentaje de participación en UTE «Coirón Amargo Sur-Este» que pertenece a MADALENA AUSTRAL S.A. —porción que asciende al cincuenta y cinco por ciento (55%) del referido contrato de Unión Transitoria de Empresas. Cabe mencionar que este instrumento regula la operación conjunta sobre el bloque de explotación sur-oeste y los derechos y obligaciones patrimoniales que alcanzan a los participantes del mismo.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

23. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

24. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOZO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

25. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

26. El día 17 de enero de 2017 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
27. El día 26 de enero de 2017 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 17 de enero de 2017 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 26 de enero de 2017.
28. Con fecha 3 de febrero de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARIA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.
29. Con fecha 9 de febrero de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN que se expida con relación a la operación en análisis.
30. Ninguno de los Organismos precitados ha realizado contestación alguna con respecto a la intervención que les fuera solicitada, por lo que conforme el Artículo 16° de la Ley N° 25.156 y su decreto reglamentario, se considera en este acto que no objeta la concentración económica en el sector involucrado.
31. Finalmente, luego de varias presentaciones efectuadas, con fecha 14 de marzo de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA.

IV. 1. Naturaleza de la operación

32. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de PAE del 55% de participación en la Unión Transitoria de Empresas respecto del Área «Coirón Amargo Sur-Este» (en adelante "CASE"), a la empresa MADALENA.
33. PAE es una sucursal debidamente inscripta en Argentina que tiene como actividad la exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos.
34. En virtud de las actividades realizadas por las partes¹, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

35. Tal como fuera establecido, la presente operación genera un fortalecimiento del grupo encabezado por PAE en los mercados de exploración y producción de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del 55% de participación del área objeto de la operación.

¹ Cabe destacar que, por tratarse el Grupo PAE de un operador integrado de la cadena de producción de hidrocarburos, la presente operación implica una relación vertical en lo que respecta al mercado de exploración y producción de petróleo y la refinación. Sin embargo, y considerando que el *status quo* en el mercado «aguas abajo» (refinación) no se modifica y que la posición en el mercado «aguas arriba» (exploración y producción de petróleo) varía en forma insignificante, podemos afirmar que dicha relación vertical pre-existente tampoco sufre un cambio que amerite un análisis en particular de efectos verticales.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

36. En el siguiente cuadro se visualiza la producción de petróleo y gas del área objeto de la operación en el periodo 2013 – 2015. Asimismo, se identifican las cantidades que le hubieran correspondido al grupo PAE si hubiera tenido el 55% del Área.

Cuadro I: Producción de Petróleo y Gas del área objeto. Periodo 2013– 2015

Año	Area Objeto		55% Area CASE	
	Petróleo (m3)	Gas (mm3)	Petróleo (m3)	Gas (mm3)
2013	1.892	50	1.041	28
2014	660	79	363	43
2015	1.551	184	853	101

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes.

37. A continuación, se visualizan la producción de petróleo en función de la participación en cada una de las UTES y concesiones de explotación y la participación del Grupo PAE con anterioridad a la operación y el incremental que tendría con motivo de la operación.

Cuadro II: Volúmenes de petróleo y participaciones. Periodo 2013 – 2015

PETROLEO	2013		2014		2015	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
TOTAL ARGENTINA	31.332.936	100,00%	30.881.212	100,00%	30.894.027	100,00%
Grupo PAE	4.265.927	13,615%	3.818.429	12,365%	4.573.332	14,803%
55% Area CASE	1.041	0,003%	363	0,001%	853	0,003%
TOTAL	4.266.968	13,618%	3.818.792	12,366%	4.574.185	14,806%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

38. Con el mismo criterio, se exponen en el siguiente cuadro la producción y participaciones de gas.

Cuadro III: Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2013 – 2015

GAS	2013		2014		2015	
	Mm3	Participación	Mm3	Participación	Mm3	Participación
TOTAL ARGENTINA	41.708.289	100,00%	41.484.025	100,00%	42.901.588	100,00%
Grupo Madalena Energy	6.563.346	15,736%	6.478.413	15,617%	6.951.542	16,203%
55% Area CASE	28	0,0001%	43	0,0001%	101	0,0002%
TOTAL	6.563.374	15,74%	6.478.456	15,62%	6.951.643	16,20%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

39. Tal como surge de los cuadros expuestos, el fortalecimiento del Grupo PAE es insignificante, tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el mercado de exploración y explotación de gas.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

40. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias a la Competencia

41. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

42. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
43. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración por medio de la cual MADALENA AUSTRAL S.A. transfiere a PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA el cincuenta y cinco por ciento (55%) de su porcentaje de participación en UTE Coirón Amargo Sur-Este, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
44. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0021290/2017 (CONC.1417)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.27 16:37:17 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.27 16:37:18 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0021290/2017 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1417)

VISTO el Expediente N° S01:0021290/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 18 de enero de 2017, consiste en la transferencia, por parte de la firma MADALENA AUSTRAL S.A. a la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA, del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de su participación en el CONTRATO UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS COIRÓN AMARGO SUR-ESTE para la exploración y explotación de hidrocarburos del área “Coirón Amargo Sur-Este”, ubicada en la Cuenca Neuquina.

Que luego de la transacción que se notifica, el CONTRATO UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS COIRÓN AMARGO SUR-ESTE ha quedado conformado de la siguiente manera: el porcentaje de participación de la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA se ubica en un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), el de la firma MADALENA AUSTRAL S.A. es del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %), mientras que la firma GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN S.A. mantiene su porcentaje inalterado, y por ende resulta titular del DIEZ POR CIENTO (10 %) restante. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 10 de enero de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 71 de fecha 23 de marzo de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración por medio de la cual la firma MADALENA AUSTRAL S.A. transfiere a la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de su porcentaje de participación en el CONTRATO UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS COIRÓN AMARGO SURESTE, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica por medio de la cual la firma MADALENA AUSTRAL S.A. transfiere a la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC – SUCURSAL ARGENTINA el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de su porcentaje de participación en CONTRATO UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS COIRÓN AMARGO SUR-ESTE, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 71 de fecha 23 de marzo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-04562556-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.11 16:29:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.11 16:29:38 -03'00'